

# 개 선

제 목 보험사 선정절차 개선에 관한 사항

관 계 부 서 △△△△처

내 용

공사는 광구 운영 중 발생 가능한 재산상 피해에 대비하고 사업수행의 안정성을 도모하고자 동해-# ○○○, 시추선(○○○) 등을 대상으로 ♡♡♡보험에 가입하고 있다.

국가계약법 제7조(계약의 방법)는 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약 상대방 선정 시 일반경쟁을 원칙으로 하되, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정될 경우 수의계약 등에 의할 수 있도록 규정하고 있으므로 계약담당부서는 관련 법령이 정하는 바에 따라 경쟁입찰, 수의계약 등의 절차에 의하여 계약상대방을 정하여야 할 것이며, 별도의 법령상 근거가 없는 한 계약 상대방 선정절차를 제3자에게 위임할 수 없을 것이다.

그러나, 2015년 이후 감사일 현재까지 가입된 ♡♡♡보험을 점검한 결과, 기존에 경쟁입찰 절차를 통해서 진행해 오던 국내물건(동해 ○○○, 시추선, 울산 Buoy)의 원수보험사 선정절차를 2017년도 분('17.7.1.~'18.7.1., '18.7.1.~'19.7.1.) 부터 중개사(○○○)에게 일임하여 진행된 것으로 확인되었다.

# < ♠♠♠보험 가입 현황 >

(단위: USD)

| 보험명       | 가입기간              | 가입대상<br>(국내물건)  | 원수보험사<br>선정절차 | 순보험료      | 부가보험료<br>22) |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------|
| ♠♠♠<br>보험 | ‘15.7.1.~‘16.7.1. | ## ###, **호, ◆◆ | 경쟁입찰          | 1,111,111 | 1,111        |
|           | ‘16.7.1.~‘17.7.1. | ## ###, **호     | 경쟁입찰          | 111,111   | 1,111        |
|           | ‘17.7.1.~‘18.7.1. | ## ###, **호     | 중개사 선정        | 111,111   | 1,111        |
|           | ‘18.7.1.~‘19.7.1. | ## ###, ◆◆      | 중개사 선정        | 111,111   | 1,111        |

보험계약담당부서는 당초 원수보험사 선정절차를 최저 부가보험료 제시 업체를 간사사로 선정하는 방식의 경쟁입찰로 진행하였으나, 2016년 이후 업체 간 경쟁 심화로 부가보험료가 대폭 하락<sup>23)</sup>함에 따라 소액 보험료 입찰에 따른 불필요한 행정력 낭비 방지 등의 목적으로 국내물건에 대한 원수보험사 선정절차를 중개사(○○○)에 일임하였고,<sup>24)</sup> 공사는 중개사로부터 통보받은 보험사와 가입절차를 완결한 후 보험료를 납부한 것으로 확인되었다.

## 관련부서 의견

향후 ♠♠♠보험 관련 국내 물건에 대한 원수보험사 선정절차를 공사 보험계약 담당부서가 주관하여 선정토록 개선 예정

22) 원수보험사의 선정은 중개사가 해외재보험시장에서 구득하여 제시한 순보험료에 원수보험사가 제시한 부가보험료를 합산하여 최저가 업체가 낙찰되는 방식이므로 원수보험사의 선정은 실질적으로 수취 대상인 부가보험료 입찰금액에 따라 결정됨.

23) 국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호의 “추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조 구매계약 또는 용역계약”에 해당될 수 있다고 판단함.

24) 원수보험사 선정과 관련하여 아래와 같은 ‘가이드라인’을 제시하였음

- 보험료(☎~☎%), 보험사는 간사사 포함 ♠개 이하  
보험사는 전년도와 동일하게 ♠개 이하, 보험료는 최저 수준이었던 전년도 요율(☎%)을 최소로 하고, 최대요율은 최근 5개년 평균을 하회(☎%)하는 수준으로 설정

## 조치할 사항

△△△처장은 ♡♡♡보험 관련 국내 물건에 대한 원수보험사 선정절차를 공사 보험계약담당부서가 주관하여 선정토록 개선하시기 바랍니다. (개선)